

RESOLUCIÓN FINAL N°161-2026/INDECOPI-JUN

DENUNCIANTE : GRADOS INGA JOSE CARLOS
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
MATERIA : DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

SUMILLA: *Declarar fundada la denuncia presentada por el señor Grados Inga, José Carlos en contra de Banco de Crédito del Perú por infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor; ya que ha quedado acreditado que no adoptó las medidas de seguridad al haber permitido que el 07 de noviembre de 2025, terceras personas realicen las siguientes operaciones con cargo a los fondos de la cuenta de ahorros N° 36599862225080, de titularidad del denunciante, por las sumas de S/. 17 700.00, S/. 7 500.00 y S/. 165.00, operaciones que no reconoce.*

SANCIÓN: 4.5 UIT

Declarar fundada la denuncia presentada por el señor Grados Inga, José Carlos en contra de Banco de Crédito del Perú por infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor; ya que ha quedado acreditado que no adoptó las medidas de seguridad al haber permitido que el 07 de noviembre de 2025, terceras personas realicen las siguientes operaciones con cargo a los fondos de la cuenta de crédito N° 100-365-0099862225, de titularidad del denunciante, por las sumas de S/. 3 300.00 y S/. 10.00, operaciones que no reconoce.

SANCIÓN: 0.5 UIT

Declarar infundada la denuncia presentada por el señor Grados Inga, José Carlos en contra de Banco de Crédito del Perú por infracción del artículo 88° numeral 88.1° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor; ya que no ha quedado acreditado que no haya sustentado técnicamente al denunciante las respuestas que brindó producto de los reclamos que presentó, al no haber señalado la siguiente información: direcciones IP, ubicación geográfica de las transacciones, logs de autenticación, prueba de envío o validación de códigos OTP, registro de enrolamiento del dispositivo IPHONE y el reporte de incidentes o fallas del sistema.

Huancayo, 24 de abril de 2026

I. ANTECEDENTES

- El 14 de noviembre de 2025, el señor Grados Inga, José Carlos (en adelante, señor Grados) denunció a Banco de Crédito del Perú (en adelante, BCP), por presunta infracción de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante el Código).
- Mediante Resolución N° 1 del 16 de diciembre del 2025, la Secretaría Técnica de la Oficina Regional del Indecopi de Junín (en adelante, la Secretaría Técnica), inició un procedimiento administrativo sancionador en contra de BCP por presunta infracción del Código, debido a que:
 - No habría adoptado las medidas de seguridad al haber permitido que el 07 de noviembre de 2025, terceras personas realicen las siguientes operaciones con cargo a los fondos de la cuenta de ahorros N° 36599862225080, de titularidad del denunciante, por las*



- sumas de S/. 17 700.00, S/. 7 500.00 y S/. 165.00, operaciones que no reconoce; hecho que constituye una presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código.*
- (ii) *No habría adoptado las medidas de seguridad al haber permitido que el 07 de noviembre de 2025, terceras personas realicen las siguientes operaciones con cargo a los fondos de la cuenta de crédito N° 100-365-0099862225, de titularidad del denunciante, por las sumas de S/. 3 300.00 y S/. 10.00, operaciones que no reconoce; hecho que constituye una presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código.*
- (iii) *No habría sustentado técnicamente al denunciante las respuestas que brindó producto de los reclamos que presentó, al no haber señalado la siguiente información: direcciones IP, ubicación geográfica de las transacciones, logs de autenticación, prueba de envío o validación de códigos OTP, registro de enrolamiento del dispositivo IPHONE y el reporte de incidentes o fallas del sistema; hecho que constituye una presunta infracción del artículo 88° numeral 88.1° del Código.*
3. Mediante escrito del 22 de diciembre del 2025, BCP se apersonó al presente procedimiento y mediante escrito del 29 de diciembre del 2025, BCP solicitó una prórroga de plazos a fin de presentar sus descargos, pedido que fue atendido mediante Resolución N° 2 de fecha 31 de diciembre del 2025.
4. El 23 de enero del 2026, BCP presentó sus descargos señalando lo siguiente:
- (i) Como cuestión previa solicita aclaración y/o enmienda de la tercera imputación, ya que no se estaría mencionando cuáles serían los reclamos cuyas respuestas no habrían sido sustentadas técnicamente, ni se precisa en qué fecha fueron interpuestos o respondidos, lo cual permitiría identificar la presunta conducta infractora y ejercer su derecho de defensa.
- (ii) Respecto a la segunda imputación señala que esta redacción sería imprecisa en tanto señala que no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar que se realicen dos (2) operaciones presuntamente no reconocidas el 7 de noviembre de 2025; sin embargo, de acuerdo a los estados de cuenta la operación habría sido realizada el 06 de noviembre del 2025, por lo que se habría imputado de forma incorrecta y solicitan la nulidad parcial de la Resolución N° 1.
- (iii) Señalan que existiría ruptura del nexo causal y falta de diligencia del denunciante en la medida que el señor Grados manifestó que se contactó con una presunta plataforma de préstamos desde Facebook, y que posteriormente lo habrían llamado y remitido un link, al cual accedió, dichas acciones habrían facilitado que terceras personas accedieran a su dispositivo y a toda la información contenida en este, por lo que se debería declarar improcedente la denuncia.
- (iv) Respecto a la imputación (i): Señalan que las operaciones cuestionadas habrían sido válidamente ejecutadas debido a que se habrían utilizado los mecanismos de autenticación del sistema, respecto al enrolamiento señalan que las operaciones objeto de denuncia se habrían realizado mediante Banca Móvil, en el caso concreto el denunciante habría creado de manera efectiva su clave de 6 dígitos con anterioridad a la operación, lo que quedaría acreditado con el reporte de afiliación a banca móvil y reporte de activación de clave de seis dígitos y adicionalmente habría utilizado reconocimiento dactilar como método de autenticación para la creación de la banca móvil.
- (v) Señalan que se habría cumplido con el proceso de autenticación reforzada, en tanto que la operación se habría realizado con el inicio de sesión de clave de 6 dígitos y el uso de Touch ID, usando de ese modo dos factores de autenticación distintos entre sí. Precisan que las notificaciones de las operaciones no constituirían hecho controvertido, ya que el denunciante reconoce haber recibido notificación de las operaciones en su correo electrónico.
- (vi) Señalan respecto al patrón de consumo que el 19 de setiembre del 2025 se se publicó la Resolución SBS N° 03289-2025, mediante la cual se modificó el artículo 17 del Reglamento aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, en el cual señalaron que el monitoreo no constituye un mecanismo de autenticación ni determina, por sí solo, la



- validez de una operación, por lo que el banco no podría ser responsabilizado bajo el argumento de que las transacciones no responden al patrón de consumo.
- (vii) Señalan que adjuntan el reporte de bloqueo de la tarjeta de titularidad del denunciante, a través del cual acreditarían que habrían detectado patrones de fraude.
- (viii) Respecto a la imputación (ii): Señalan que las operaciones se habrían dado mediante banca móvil y se habría realizado el enrolamiento válidamente,
- (ix) Señalan que respecto al patrón de consumo no podrían ser responsabilizados bajo el argumento de que las transacciones no respondían al patrón de consumo o comportamiento habitual de la denunciante, por lo que solicitan que se suspenda el presente procedimiento a fin de que requiera a la SBS un informe técnico respecto de la aplicación del artículo 17° del Reglamento; sin perjuicio de ello señalan que las operaciones se encontrarían dentro del consumo habitual de la denunciante.
- (x) Respecto a la imputación (iii): Señalan que no hay medio probatorio que acredite que el denunciante haya solicitado información o sustentos técnicos como “direcciones IP, ubicación geográfica de las transacciones, logs de autenticación, prueba de envío o validación de códigos OTP, registro de enrolamiento del dispositivo IPHONE y el reporte de incidentes o fallas del sistema” en sus reclamos.
5. Mediante Resolución N° 3 de fecha 28 de enero del 2026, la Secretaría Técnica enmienda y conserva el acto contenido en la Resolución N° 1 del 16 de diciembre de 2025, en la admisión y parte resolutive, quedando de la siguiente manera:
- “(…)
- (iii) No habría sustentado técnicamente al denunciante las respuestas que brindó producto de los reclamos N° 46737352 y N° 46776794 que presentó, al no haber señalado la siguiente información: direcciones IP, ubicación geográfica de las transacciones, logs de autenticación, prueba de envío o validación de códigos OTP, registro de enrolamiento del dispositivo IPHONE y el reporte de incidentes o fallas del sistema; hecho que constituye una presunta infracción del artículo 88° numeral 88.1° del Código.*
- (…)”
6. El 23 de febrero del 2026, el señor Grados presentó su escrito solicitando que se notifique la Resolución N° 3, ya que no ha podido acceder a los archivos adjuntos, pedido que fue atendido mediante Resolución N° 4 del 26 de febrero del 2026.
7. El 12 de marzo del 2026, el señor Grados presentó su escrito señalando lo siguiente:
- (i) Señalan que, la afirmación hecha por la entidad financiera respecto a que la operación por el monto de S/ 10.00 se habría realizado el 06 de noviembre de 2025 no coincidiría con lo señalado previamente por la propia entidad financiera en las respuestas emitidas al denunciante con ocasión de los reclamos formulados, en las cuales se indicó expresamente que todas las operaciones cuestionadas se habrían realizado el 07 de noviembre de 2025.
- (ii) Señala que correspondería evaluar si la entidad financiera cumplió o no con los deberes de seguridad, diligencia e idoneidad que le corresponden en la prestación de sus servicios financieros.
- (iii) Indican que la alegación del banco referida a que las operaciones habrían sido validadas por sus sistemas internos no constituiría prueba suficiente de que estas hayan sido autorizadas por el consumidor, especialmente cuando dichas operaciones no son reconocidas por el titular de la cuenta.
- (iv) Señalan respecto al patrón de consumo que aun cuando los estados de cuenta mostrarían la existencia de algunos consumos de montos similares, ello no constituiría operaciones habituales dentro del comportamiento financiero ordinario del titular de la cuenta.
8. Mediante Resolución N° 6 del 19 de marzo del 2026, se puso de conocimiento de las partes, el Informe N° 0075-2026/ST-INDECOPI-CPC-JUN emitido por la Secretaría



Técnica, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, para la presentación de sus descargos¹.

9. El 30 de marzo del 2026, BCP presentó sus descargos al Informe N° 0075-2026/ST-INDECOPI-CPC-JUN señalando lo siguiente:
- (i) Señalan que el Informe emitido posee vicios procedimentales graves, dado que habrían sido notificados con la Resolución N° 3 de enmienda y conservación del acto, el 23 de marzo de 2026 y se le habría brindado el plazo de 05 días hábiles para la presentación de sus descargos; sin embargo, ese mismo día habrían sido notificados con el Informe Final de Instrucción N° 075-2026/ST-INDECOPI-CPC-JUN, lo que contravendría las garantías mínimas del procedimiento, afectando la validez de lo actuado.
 - (ii) Señalan que preliminarmente el denunciado debe afiliarse a la Banca Móvil, para ello debe crear la clave de seis dígitos e ingresar las credenciales correspondientes, las cuales son de conocimiento exclusivo del titular de la tarjeta de crédito o débito.
 - (iii) Habrían acreditado que el denunciante creó de manera efectiva su clave de seis dígitos a través del reporte de activación de clave de seis dígitos.
 - (iv) Señalan que con el reporte de afiliación a banca móvil acreditarían que el denunciante habría ingresado las credenciales correspondientes para proceder con su afiliación al servicio de Banca Móvil el 6 de noviembre de 2025.
 - (v) Señalan que no existiría la exigencia de que cada vez que se realice la afiliación de la Banca Móvil a un dispositivo se deba desactivar o generar una nueva clave de seis (6) dígitos y nuevas credenciales, por lo que dicha premisa sería incorrecta.
 - (vi) Señala que las operaciones se habrían realizado siguiendo con el protocolo de seguridad correspondiente, mediante el inicio de sesión con la clave de seis (6) dígitos como primer factor de autenticación y el uso de Touch ID como segundo factor de autenticación.
 - (vii) Señalan que el propio denunciante adjunta las notificaciones de las operaciones.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

10. Determinar si corresponde:
- (i) si BCP infringió lo establecido en los artículos 18°, 19° y 88° numeral 88.1° del Código;
 - (ii) si corresponde ordenar las medidas correctivas;
 - (iii) la sanción a imponer de comprobarse su responsabilidad administrativa; y,
 - (iv) si corresponde ordenar el pago de las costas y costos.

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Cuestión Previa

Sobre la presunta nulidad alegada de la Resolución N° 1

11. En su escrito de descargos, BCP señaló que la segunda imputación tendría una redacción imprecisa en tanto señala que no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar que se realicen dos (2) operaciones presuntamente no reconocidas el 7 de noviembre de 2025; sin embargo, de acuerdo con los estados de cuenta la operación habría sido realizada

¹ **DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR - DIRECTIVA N.° 001-2021-COD-INDECOPI**
Artículo 18.- Otras reglas procedimentales
(...)

18.5 De conformidad con lo señalado en el artículo 255.5 de la LPAG, en los procedimientos administrativos por iniciativa de parte, la Secretaría Técnica de la Comisión formulará un informe final de instrucción que será notificado al administrado para que formule sus descargos, en un plazo improrrogable, no menor de cinco (5) días hábiles.



el 06 de noviembre del 2025, por lo que se habría imputado de forma incorrecta y solicitan la nulidad parcial de la Resolución N° 1.

12. Al respecto, el artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG)², establece los supuestos en que podrá considerarse un acto administrativo como nulo, encontrándose, entre ellos, el defecto u omisión de sus requisitos de validez.
13. El artículo 3° del TUO de la LPAG, establece como requisitos de validez del acto administrativo que su contenido se encuentre conforme con el ordenamiento jurídico, debidamente motivados y cumplan con observar el desarrollo de un procedimiento regular³.
14. De igual modo, el numeral 4 del artículo 5° de la mencionada norma dispone que el objeto o contenido de un acto administrativo debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados en el procedimiento. En ese sentido, la resolución debe ser congruente con las peticiones formuladas por el administrado. Un objeto o contenido irregular será aquel que es incongruente con las cuestiones planteadas por los administrados. De esto último se deriva la exigencia del deber de congruencia entre lo alegado por las partes y lo resuelto por el juzgador.
15. El numeral 3 del artículo 254° del TUO de la LPAG, establece que para el ejercicio de la potestad sancionadora se debe cumplir con notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos constituirían, la expresión de las sanciones que, de ser el caso, se podrían imponer, la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuye tal competencia.
16. En el presente caso, la imputación de cargos hecha por la Secretaría Técnica comprende todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por el denunciante en su escrito de denuncia, tal es así que, en el escrito de denuncia el señor Grados mencionó que “El 07 de

² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

1. Competencia. - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.
2. Objeto o contenido. - Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.
3. Finalidad Pública. - Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitarse a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.
4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
5. Procedimiento regular. - Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.



noviembre del 2025, el denunciante advirtió que desde su cuenta de crédito se habrían realizado dos cargos no reconocidos (...) por los montos de S/3,300.00 y S/.10.00”.

17. Adicionalmente, esta Secretaría Técnica realizó una revisión de los medios probatorios obrantes en el expediente, de lo cual ha verificado que el BCP con documento de fecha 11 de noviembre del 2025 brindó información al denunciante indicando que en fecha 07 de noviembre del 2025, se habrían realizado dos operaciones por los montos de S/3,300.00 y S/10,00 con cargo a su cuenta de crédito, veamos:

Adicionalmente, complementamos el detalle de las operaciones cuestionadas en el siguiente cuadro:

FECHA	HORA	GLOSA	IMPORTE	CUENTA BENEFICIARIA	BENEFICIARIO
07/11/2025	13:31:15	PAGO DE SERVICIOS	S/3,300.00	1 [REDACTED]	SUREPAY
07/11/2025	23:59:49	PAGO DE SERVICIOS	S/10.00	1 [REDACTED]	SUREPAY

18. En ese sentido, esta Secretaría Técnica realizó la imputación de cargos en base al escrito de la denuncia y los medios probatorios que, en esta obra, siendo congruente con las peticiones formuladas por el administrado y la información brindada por BCP.
19. Sin perjuicio de ello, en el análisis de fondo se considerará los nuevos medios probatorios aportados por el denunciado en su escrito de descargos, a fin de analizar la imputación cuestionada.
20. En ese sentido, se desestima la petición de declaración de nulidad solicitada por BCP por los argumentos esgrimidos.

Sobre la solicitud de suspensión del procedimiento en torno al patrón de consumo

21. BCP solicitan que se suspenda el presente procedimiento a fin de que requiera a la SBS un informe técnico respecto de la aplicación del artículo 17° del Reglamento; en relación a la obligación de que las entidades financieras observen el patrón de consumo.
22. Al respecto, corresponde señalar que el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los consumidores se encuentra comprendido -de forma unívoca- por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial.
23. Cabe precisar que, en materia de productos y servicios financieros, el Código dispone una serie de obligaciones contenidas entre los artículos 82 y 90 del mencionado cuerpo legal, que deben ser cumplidas por las empresas supervisadas por la SBS, teniendo en cuenta las normas que dicha entidad emita en el marco de sus facultades regulatorias.
24. Con relación a los procedimientos iniciados a consecuencia de la interposición de una denuncia de parte, conviene destacar que, según el artículo 105 del Código, el Indecopi tiene competencia para conocer tales defraudaciones de expectativas a fin de esclarecer la responsabilidad que pudiera o no mantener el proveedor reclamado por el consumidor respecto de cobros indebidos, falta de atención a los reclamos, variaciones unilaterales y el condicionamiento del ejercicio del derecho a realizar pagos anticipados, entre otros.
25. En ese sentido, se ha modificado el artículo 17° del Reglamento aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, en el sentido que los sistemas de monitoreo que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario no forma parte del proceso de autenticación de operaciones, ni determina por sí solo la validez de una operación. Esta modificación se hizo el 19 de setiembre del 2025, mediante



Resolución SBS N° 03289-2025, entrando en vigencia a partir del día siguiente es decir el 20 de setiembre del 2025.

26. En el presente caso, las operaciones no reconocidas se llevaron a cabo de forma posterior a la modificatoria, por lo que atendiendo a ello, no existía la obligación de la entidad financiera de establecer mecanismos para el monitoreo y detección de operaciones inusuales o que podrían presentar un patrón de fraude, como parte de las medidas de seguridad.
27. En consecuencia, esta Colegiado desestima el pedido de suspensión planteado por BCP y corresponderá a analizar el caso correspondiente tomando en consideración la validez de las operaciones.

Sobre la ruptura del nexo causal

28. BCP señaló que existiría ruptura del nexo causal y falta de diligencia del denunciante en la medida que el señor Grados manifestó que se contactó con una presunta plataforma de préstamos desde Facebook, y que posteriormente lo habrían llamado y remitido un link, al cual accedió, dichas acciones habrían facilitado que terceras personas accedieran a su dispositivo y a toda la información contenida en este, por lo que se debería declarar improcedente la denuncia.
29. Al respecto esta Autoridad Administrativa considera que, al margen que la denunciante haya proporcionado información a terceros acerca de su tarjeta y/o clave secreta; ello no exime de responsabilidad a la entidad financiera de verificar la adopción de medidas de seguridad pertinentes, y de demostrar la validación de las operaciones cuestionadas, ello en cumplimiento de las disposiciones técnicas pertinentes.
30. Por lo expuesto, corresponde desestimar las alegaciones del BCP, referida a la ruptura del nexo causal, debido a la conducta del denunciante, por las consideraciones antes expuestas.

Sobre los vicios incurridos en el informe final de instrucción

31. BCP en su escrito del 30 de marzo del 2026, señaló que el Informe emitido posee vicios procedimentales graves, dado que habrían sido notificados con la Resolución N° 3 de enmienda y conservación del acto, el 23 de marzo de 2026 y se le habría brindado el plazo de 05 días hábiles para la presentación de sus descargos; sin embargo, ese mismo día habrían sido notificados con el Informe Final de Instrucción N° 075-2026/ST-INDECOPI-CPC-JUN, lo que contravendría las garantías mínimas del procedimiento, afectando la validez de lo actuado.
32. Según el numeral 1.1 del artículo 1 del TUO de la LPAG, califican como actos administrativos, "las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta."
33. Por su parte, el numeral 5 del artículo 255° del TUO de la LPAG dispone que la autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda.
34. El numeral 18.5 del artículo 18 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor Previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, la Directiva) dispone que la Secretaría Técnica deberá emitir un Informe Final de Instrucción de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 255 del TUO.

35. Conforme a lo señalado, el IFI emitido por la Secretaría Técnica constituye una opinión del órgano encargado de la instrucción del procedimiento administrativo sancionador, lo cual no genera efectos jurídicos sobre los administrados y tampoco califica como un acto administrativo.
36. Por su parte, el artículo 172° del TUO de la Ley 27444 señala que los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que serán analizados por la autoridad, al resolver⁴.
37. Asimismo, el Artículo IV del TUO de la Ley 27444⁵ señala en torno al principio del debido que los administrados gozan de derechos como el derecho a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.
38. En ese sentido, independientemente que la Resolución N° 3 y el Informe Final de Instrucción hayan sido notificados el mismo día, BCP tuvo la oportunidad para presentar sus descargos a lo largo del procedimiento y también de forma posterior a la emisión del informe, los mismos que van a ser valorados por este Colegiado.
39. Cabe precisar que al ser el Informe Final de Instrucción un documento que no genera efectos jurídicos, sino que solo plantea una recomendación a efectos de resolver, no podría declararse la nulidad de la misma.
40. Por lo expuesto corresponde desestimar lo alegado por BCP, por los argumentos esgrimidos en este apartado.

III.2. Marco legal aplicable

Sobre el deber de idoneidad

41. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso⁶.

⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**
Artículo 172.- Alegaciones

172.1. Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que serán analizados por la autoridad, al resolver.

⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

(...)

⁶ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo 18.- Idoneidad



42. El artículo 19° del Código señala que el proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda⁷.

Sobre la atención de reclamos

43. El numeral 1 del artículo 88° del Código⁸ señala que las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos dentro del plazo establecido en la normativa correspondiente, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.

III.3. Análisis del caso concreto

Sobre la imputación (I)

44. En su escrito de denuncia, el señor Grados señaló que BCP no habría adoptado las medidas de seguridad al haber permitido que el 07 de noviembre de 2025, terceras personas realicen las siguientes operaciones con cargo a los fondos de la cuenta de ahorros N° 36599862225080, de titularidad del denunciante, por las sumas de S/. 17 700.00, S/. 7 500.00 y S/. 165.00, operaciones que no reconoce.
45. Por su parte BCP señaló que las operaciones cuestionadas habrían sido válidamente ejecutadas debido a que se habrían utilizado los mecanismos de autenticación del sistema, respecto al enrolamiento señalan que las operaciones objeto de denuncia se habrían realizado mediante Banca Móvil, en el caso concreto el denunciante habría creado de manera efectiva su clave de 6 dígitos con anterioridad a la operación, lo que quedaría acreditado con el reporte de afiliación a banca móvil y reporte de activación de clave de seis dígitos y adicionalmente habría utilizado reconocimiento dactilar como método de autenticación para la creación de la banca móvil.
46. Además, BCP señala que se habría cumplido con el proceso de autenticación reforzada, en tanto que la operación se habría realizado con el inicio de sesión de clave de 6 dígitos y el uso de Touch ID, usando de ese modo dos factores de autenticación distintos entre sí. Precisan que las notificaciones de las operaciones no constituirían hecho controvertido, ya que el denunciante reconoce haber recibido notificación de las operaciones en su correo electrónico y adjuntan el reporte de bloqueo de la tarjeta de titularidad del denunciante, a través del cual acreditarían que habrían detectado patrones de fraude.

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. (...)

⁷ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 88.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros

88.1. Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos dentro del plazo establecido en la normativa correspondiente, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo

47. Dicho esto, corresponde señalar que el artículo 104° del Código recoge el supuesto de responsabilidad administrativa, en virtud del cual, frente a la acreditación por parte del consumidor de un defecto en el producto o servicio, se impone al proveedor la obligación procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien ofrecido en el mercado.
48. El numeral 173.2 del artículo 173 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, el TUO)⁹ dispone que corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.
49. Finalmente, el literal f) del numeral 11.2 del artículo 11 de la Directiva N° 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, la Directiva), establece que la denuncia por infracción a las normas de protección al consumidor debe contener los medios probatorios documentales que sustenten su relato, y de estimarlo pertinente, el ofrecimiento de estos o de medios probatorios no documentales.
50. Considerando la base legal antes señalada, la atribución de responsabilidad en la actuación de las partes del procedimiento se determina de la siguiente manera:
- **Acreditación del defecto:** corresponde al consumidor probar la existencia de un defecto en el bien o servicio
 - **Imputación del defecto:** acreditado el defecto, corresponderá al proveedor demostrar que el defecto no le es imputable. En atención a lo desarrollado corresponde a la parte denunciante presentar medios de prueba que acreditaran sus afirmaciones, pues una vez acreditado el defecto, correspondía a la parte denunciada, a fin de eximirse de responsabilidad, acreditar que el hecho no le resultaba imputable o que existían causas que lo eximen de responsabilidad.
51. En atención a lo desarrollado corresponde a la parte denunciante presentar medios de prueba que acreditaran sus afirmaciones, pues una vez acreditado el defecto, correspondía a la parte denunciada, a fin de eximirse de responsabilidad, acreditar que el hecho no le resultaba imputable o que existían causas que lo eximen de responsabilidad.
52. En el caso en concreto ha quedado acreditado mediante el estado de cuenta que el 07 de noviembre del 2025 se realizaron operaciones por las sumas de S/. 17 700.00, S/. 7 500.00 y S/. 165.00 con cargo a la cuenta de ahorros N° 365***** 080 del señor Grados.
53. Tal como se muestra en el estado de cuentas y la respuesta al reclamo del denunciante de fecha 11 de noviembre del 2025, las operaciones no reconocidas fueron efectuados a través de la banca móvil, en ese sentido, procederemos a verificar si la denunciada cumplió con validar las operaciones, en atención a los parámetros establecidos para este tipo de transacciones efectuadas por medio de aplicativos móviles.
54. Al respecto, el artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores¹⁰. Una de las manifestaciones de dicho

⁹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS.**

Artículo 173.- Carga de la prueba.

(...)

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

¹⁰ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código¹¹ el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos.

55. Sobre el cuestionamiento de operaciones no reconocidas por los consumidores, la Sala de Defensa de la Competencia N° 2, hoy Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en el pronunciamiento emitido en la Resolución N° 270 2008/TDCINDECOPI¹², señaló que la comprobación de un hecho negativo - como el desconocimiento de operaciones - no es factible para el consumidor. Por consiguiente, el proveedor del servicio es quien debe probar que dicho hecho negado sí se produjo, esto es, que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.
56. Ahora bien, el 23 de febrero de 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) publicó el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad) detallando una serie de disposiciones legales para el sistema de gestión de seguridad de la información, que tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades de ciberseguridad y procesos de autenticación por parte de las empresas supervisadas por la SBS para la realización de operaciones en un entorno seguro y confiable.
57. Al respecto, la norma tiene dos (2) características: a) un carácter subjetivo, referido a las partes obligadas a cumplir con las disposiciones de la referida normativa pertenecientes al régimen general y simplificado; y, b) un carácter objetivo, que establece la vigencia y el tipo de operaciones objeto de regulación. Así, se observa que el Reglamento de Ciberseguridad entró en vigor el 1 de julio de 2021; sin embargo, algunas disposiciones entraron en vigor de manera posterior.
58. El Reglamento de Ciberseguridad precisó que las disposiciones señaladas en el Subcapítulo III del Capítulo II referido a los procesos de enrolamiento y autenticación y la Tercera Disposición Complementaria Final¹³ referido a reportes de incidentes de ciberseguridad significativos, tenían un plazo de adecuación hasta el 1 de julio de 2022; siendo aplicable a partir de dicha fecha para las empresas supervisadas por la SBS.
59. En ese sentido, desde el 1 de julio de 2022 el Reglamento de Ciberseguridad es de aplicación obligatoria a las empresas que integran el Régimen General y el Régimen Simplificado,

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

¹¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...) c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios. (...)

¹² Resolución N° 270-2008/TDC-INDECOPI, de fecha 13 de febrero de 2008, emitida en el Expediente N° 161 2007/CPC.

¹³ **REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021**
CAPÍTULO II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD (SGSI-C)
SUBCAPÍTULO III AUTENTICACIÓN (...)
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
TERCERA. - En caso de eventos que afecten la continuidad operativa y que tengan como causa probable un incidente de seguridad de la información, es aplicable lo señalado en el artículo 15 del Reglamento para la Gestión de la Continuidad del Negocio, aprobado por la Resolución SBS N° 877-2020, sobre reporte de eventos de interrupción significativa.

respecto a los procesos de enrolamiento y autenticación de los usuarios en los servicios que brinden las empresas.

60. El artículo 17° del Reglamento de Ciberseguridad señala que las empresas que brindan servicios a sus usuarios por canales digitales deben considerar determinados factores de autenticación a fin de prevenir amenazas a la seguridad de la información.
61. Por su parte, el artículo 18° del Reglamento de Ciberseguridad refiere que, el enrolamiento del usuario para el uso de canales digitales requiere por lo menos: a) verificar la identidad del usuario y tomar las medidas necesarias para reducir la posibilidad de suplantación de identidad, lo que incluye el uso de dos factores biométricos o el uso de dos factores de categorías diferentes e independientes¹⁸; y, b) generar las credenciales y asignarlas al usuario.
62. Para el caso de la realización de operaciones a través de canales digitales, el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, señala que, para la validez de operaciones efectuadas por un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, la contratación de un producto, registro de un beneficiario de confianza, modificación de límites y condiciones, entre otros supuestos, se requiere que las entidades del sistema financiero adopten las siguientes acciones:
- a) **Utilizar una combinación de factores de autenticación** establecidos en el literal j) del artículo 2 que por lo menos corresponda a dos (2) categorías distintas y que sean independientes uno de otros.
- b) Contar con un **control ante ataques de hombre en el medio**, que puede incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- c) Cuando la operación sea exitosa, **notificar los datos de esta al usuario**.
63. Ahora bien, con relación a lo que debe entenderse por canal digital²⁰ el literal d) del artículo 2° de la referida disposición legal¹⁴ señala que es el medio empleado por las empresas que proveen servicios, cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits.
64. En esa línea, las operaciones realizadas a través de un medio que emplee datos en bits (unidades mínimas de información) y que cuente con un circuito de almacenamiento, procesamiento y transmisión donde la información se represente en dicha medida, será considerada como una operación efectuada por canal digital.
65. La Sala a través de su Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI del 24 de enero de 2024 estableció que la definición de canal digital únicamente comprende a aquellos medios que permitan al usuario efectuar un previo enrolamiento con anterioridad a la realización de cualquier operación y que permita efectuar alguna de las operaciones detalladas en el artículo 19° de Reglamento de Ciberseguridad; es decir, canal digital solo abarcaría a la banca móvil, banca por internet, billeteras digitales o cualquier otra plataforma digital con características similares¹⁵.
66. En ese sentido, los canales como cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, comercios electrónicos y ventanillas, si bien, son considerados canales digitales, no le es

¹⁴ **REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021**

(...)

Artículo 2. - Definiciones Para efectos de la aplicación del presente Reglamento deben considerarse las siguientes definiciones: (...) a) Canal digital: Medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits.

¹⁵ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, de fecha 24 de enero de 2024, emitida en el Expediente N° 0058 2022/CPC-INDECOPI-SAM



aplicable el Reglamento de Ciberseguridad, debido a que no se encuentran bajo el control y funcionamiento de las entidades financieras supervisadas por la SBS, por lo que los usuarios no podrían realizar el enrolamiento previo para el uso de sus tarjetas a través de estos.

67. Tal como lo indicamos de manera precedente, ha quedado acreditado que el 07 de noviembre del 2025 se realizaron operaciones por las sumas de S/. 17 700.00, S/. 7 500.00 y S/. 165.00 con cargo a la cuenta de ahorros del denunciante, transacciones que se efectuaron a través del canal Banca Móvil.
68. Conforme a lo desarrollado, para determinar la validez de cada una de las transacciones cuestionadas, la entidad financiera debe: (i) acreditar que se realizó la verificación de la identidad del usuario a través del enrolamiento al canal digital empleado en la operación cuestionada; (ii) acreditar que realizó el ingreso al canal digital con el usuario y credenciales (clave) asignados el cual debe estar vigente al momento de la realización de la operación; (iii) acreditar que las operaciones cuestionadas se efectuaron con la validación de la información contenida en la tarjeta empleada y la utilización de las claves asignadas para ello, que son de exclusivo conocimiento del tarjetahabiente (como por ejemplo, la clave de seis dígitos); y, de realizarse la operación de manera exitosa, (iv) demostrar que se notificó al usuario.

- Sobre la validez de las operaciones cuestionadas -

69. En este corresponde analizar si las operaciones fueron realizadas válidamente.
70. En ese contexto, según lo desarrollado en la parte inicial de esta imputación, se debe considerar lo señalado en los artículos 18° y 19° del Reglamento de Ciberseguridad, en tanto corresponde verificar la validez de operaciones efectuadas por un canal digital como en el presente caso.

Enrolamiento canales digitales

71. Teniendo en cuenta que las tres operaciones cuestionadas se realizaron a través de un canal digital, en primer lugar, BCP debe acreditar que se realizó el enrolamiento con la validación de la identidad del señor Grados y que producto de ello se generaron sus credenciales, las cuales deben contar como mínimo con dos de las tres categorías de los factores de autenticación desarrollados en el literal j) del artículo 2° del Reglamento de Ciberseguridad es decir: que sea algo que sólo el usuario: conoce, posee o es.
72. Al respecto, en la página de BCP¹⁶ se establecen como requisitos para operar con la Banca Móvil lo siguiente: Ingresar a la pantalla inicial y completar los datos, crear la clave de internet de seis dígitos, validación de identidad biométrica, remisión de correo electrónico de confirmación, consignar código de verificación, crear la clave de internet de seis dígitos, registro de clave de cajero de cuatro dígitos y confirmación de clave de internet creada con éxito. Es decir que, para el uso del código de seis dígitos, primero se debe efectuar el enrolamiento con la validación de la identidad del usuario. Veamos:

**Información de la
página web del banco para afiliarte a la banca móvil**

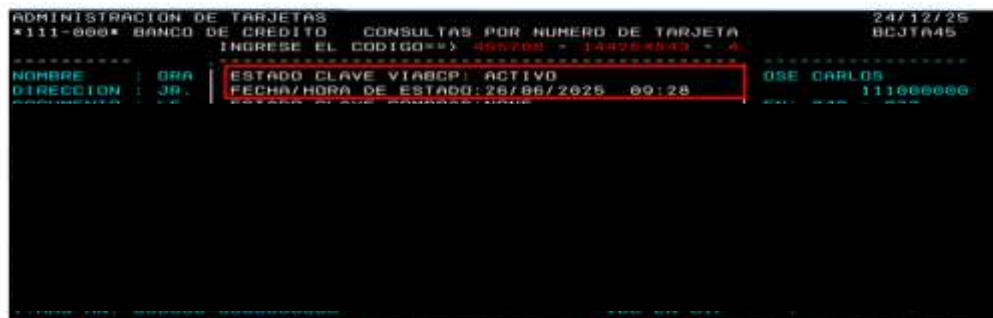
¹⁶ Ver: <https://www.viabcp.com/ayuda-bcp/operaciones-digitales/como-me-afilio-banca-movil-bcp>





73. Conforme se aprecia de la información contenida en la página web del banco, el enrolamiento del denunciante se debió realizar antes de efectuar cualquier tipo de operación por este medio, con la validación de la identidad del señor Grados (datos de la tarjeta, correo electrónico, número de celular, código de seguridad y clave de cuatro dígitos del cajero) donde el usuario debió generar su clave de internet de seis (6) dígitos, la cual consignaría para sus posteriores ingresos al aplicativo.
74. Para acreditar la validación de la identidad del denunciante a través del enrolamiento, BCP remitió la captura de pantalla de su sistema a fin de generarle la clave de internet de seis (6) dígitos, esto es, la clave dinámica, para lo cual es estado de su clave Vía BCP se encontró activo desde el 26 de junio del 2025 a las 09:20 horas tal como se muestra a continuación. Veamos:

AFILIACIÓN CLAVE VIABCP O CLAVE DE INTERNET DE 6 DÍGITOS



75. Por otro lado, tenemos el reporte de afiliación presentado por BCP del que se evidencia que la afiliación a la Banca Movil para el dispositivo iphone fue el 06 de noviembre del 2025, veamos:

id	codigo	nombre	apellido	telefono	email	fecha	hora	estado	tipo
1000001	1000001	GRADOS	JOSE	9811000000	JOSE.GRADOS@BCP	2025-11-06	09:28	ACTIVO	IPHONE



76. En ese sentido, el reporte de afiliación a la Banca Móvil es de fecha posterior, es decir del 06 de noviembre de 2025 a las 9:58 horas donde se generó la presunta clave de internet; caso contrario, si fueran los mismos reportes, BCP tendría que haberlo acreditado que el mismo 06 de noviembre del 2025 se efectuó la generación de la clave de internet, en tanto que la afiliación a la Banca Móvil y la creación y registro de la clave de seis dígitos se realiza en un mismo día y operación *-único procedimiento-*.
77. Por el contrario, de los reportes presentados por el proveedor denunciado, se verifica que la afiliación a la Banca Móvil y la generación de las credenciales al señor Grados como su clave de interés de seis dígitos (algo que el usuario posee), se tuvo que realizar con el código de seguridad de la validez de su identidad *-validación de rostro-* (algo que el usuario es) y con la consignación de la clave de su cajero de cuatro dígitos (algo que el usuario conoce), de conformidad con el literal j) del artículo 2° del Reglamento de Ciberseguridad, aplicable al momento de los hechos concordada con el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
78. En ese sentido, correspondía a BCP acreditar que el enrolamiento del denunciante al canal digital y la generación de su credencial como la clave dinámica de seis dígitos de internet le haya sido entregada en una misma fecha con la confirmación de la entrega de sus reportes como *aprobado u operación efectuada con éxito*. En el presente, BCP no acreditó que la clave generada de internet del 26 de junio del 2025 haya sido dada de baja a fin de que el 06 de noviembre de 2025 se realice un nuevo procedimiento de generación de credenciales y entrega de la clave dinámica previo a la operación no reconocida con un reporte conforme a la generación de la clave de internet extraído de sus sistemas internos o que previo a la afiliación de la banca móvil se haya cambiado el estado de su clave de activo a desactivado.
79. Máxime si del escrito de denuncia el señor Grados ha cuestionado que el equipo celular ingresado para efectuar la afiliación a la banca móvil el 06 de noviembre del 2025 es desconocido a su historial de afiliaciones. En esa línea de interpretación, BCP no ha podido acreditar que, previo a la operación cuestionada, haya dado de baja la generación de clave de internet del 26 de junio del 2025 o que el mismo 06 de noviembre de 2025 haya generado la clave de internet desde el equipo Iphone enviado a este su clave de seis dígitos con algún reporte de confirmación del enrolamiento previo a la validez de la operación que se cuestiona.
80. Cabe precisar que, si bien BCP cuestiona señalando que no existiría la exigencia de que cada vez que se realice la afiliación de la Banca Móvil a un dispositivo se deba desactivar o generar una nueva clave de seis (6) dígitos y nuevas credenciales, lo cierto es que el artículo 18° del Reglamento de Ciberseguridad establece que para el enrolamiento a un canal digital se requiere que se verifique la identidad del usuario y generar las credenciales correspondientes y de lo evidenciado en el numeral 72 de la presente resolución cuando se realice la afiliación de la Banca Móvil debe crearse una clave de seis (6) dígitos.
81. Por tanto, BCP no cumplió con lo regulado por el artículo 18° del Reglamento de Ciberseguridad, debido a que no efectuó en la misma fecha de afiliación a la banca móvil la generación de la credencial del enrolamiento al canal digital que es la clave dinámica y estas le hayan sido asignadas al consumidor previo a la operación cuestionada con la confirmación de dicha operación de validación de identidad. En esa medida, BCP es responsable por la realización de la operación no reconocida, debido a que no cumplió con validarla conforme a los parámetros establecidos para este tipo de operaciones de conformidad con la norma aplicable.
82. Al respecto, a fin de analizar la responsabilidad atribuible al proveedor, cabe indicar que el numeral 49.1 del artículo 49° del Reglamento de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, aprobado mediante Resolución SBS 3274-2017 (en adelante, el Reglamento de Conducta de Mercado) establece que en la contratación de productos financieros se deberá, entre otros, verificar la identidad del cliente y dejar constancia de la aceptación del contrato, que incluye la hoja de resumen o cartilla de información, así como cualquier otra información que corresponda, empleando factores de autenticación o una combinación de estos.

83. En consecuencia, este Colegiado acoge la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe N° 00075-2026/ST-INDECOPI-CPC-JUN y declara fundado este extremo de la denuncia en contra de BCP, por infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en tanto que no se superó el primer filtro de la validez de la operación respecto al enrolamiento del usuario al canal digital a fin de obtener su clave dinámica de seis dígitos en una misma operación, toda vez que este acto conforme a la información brindada en su página web es en un solo procedimiento o de acreditar haber dado de baja la condición de activo de la generación de la clave de internet del 26 de junio de 2025 y se haya generado uno nuevo con la confirmación pertinente el 06 de noviembre de 2025 previo a la operación cuestionada.

Respecto a la imputación (ii)

84. En su escrito de denuncia, el señor Grados señaló que BCP no habría adoptado las medidas de seguridad al haber permitido que el 07 de noviembre de 2025, terceras personas realicen las siguientes operaciones con cargo a los fondos de la cuenta de crédito N° 100-365-0099862225, de titularidad del denunciante, por las sumas de S/. 3 300.00 y S/. 10.00, operaciones que no reconoce.
85. Por su parte, BCP señaló que las operaciones se habrían dado mediante banca móvil y se habría realizado el enrolamiento válidamente y se habrían realizado la validez de las operaciones de manera correcta.
86. Al respecto, corresponde reiterar lo señalado en los numerales 47, 48, 49 y 50 de la presente resolución, en tanto que corresponde a la parte denunciante presentar medios de prueba que acreditaran sus afirmaciones, pues una vez acreditado el defecto, correspondía a la parte denunciada, a fin de eximirse de responsabilidad, acreditar que el hecho no le resultaba imputable o que existían causas que lo eximen de responsabilidad.
87. En el caso en concreto ha quedado acreditado mediante el estado de cuenta de la Tarjeta de Crédito que con fecha 06 y 07 de noviembre del 2025 se realizaron operaciones por los montos de S/10.00 y S/3,300.00, respectivamente, cabe precisar que ambas operaciones fueron procesadas el 07 de noviembre del 2025 y si bien se señaló en la imputación de cargos que la operación fue hecha el 07 de noviembre del 2025, corresponde analizarla en base a la información que obra en el medio probatorio más idóneo, esto es el estado de cuenta.
88. Tal como se muestra en la respuesta que brinda BCP al reclamo hecho por el señor Grados en fecha 11 de noviembre del 2025, estas operaciones fueron efectuadas a través de la banca móvil, operaciones, en atención a los parámetros establecidos para este tipo de transacciones efectuadas por medio de aplicativos móviles.
89. Conforme a lo desarrollado en la primera imputación, para determinar la validez de cada una de las transacciones cuestionadas, la entidad financiera debe: (i) acreditar que se realizó la verificación de la identidad del usuario a través del enrolamiento al canal digital empleado en la operación cuestionada; (ii) acreditar que realizó el ingreso al canal digital con el usuario y credenciales (clave) asignados el cual debe estar vigente al momento de la realización de la operación; (iii) acreditar que las operaciones cuestionadas se efectuaron con la validación de la información contenida en la tarjeta empleada y la utilización de las claves asignadas para ello, que son de exclusivo conocimiento del tarjetahabiente (como por ejemplo, la clave de seis dígitos); y, de realizarse la operación de manera exitosa, (iv) demostrar que se notificó al usuario.

- Sobre la validez de las operaciones cuestionadas -

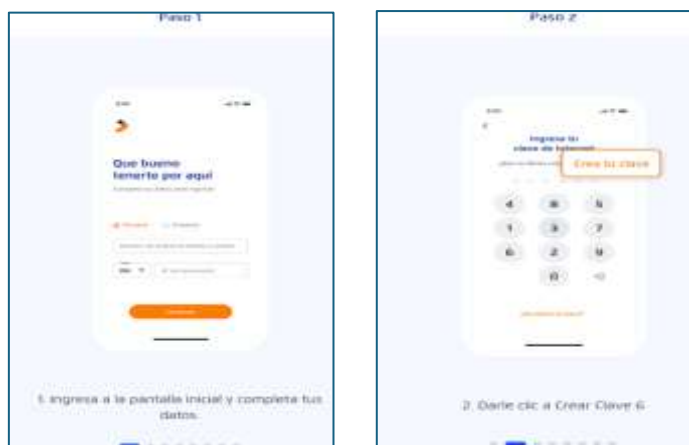
90. En este corresponde analizar si las operaciones fueron realizadas válidamente.

91. En ese contexto, según lo desarrollado en la parte inicial de esta imputación, se debe considerar lo señalado en los artículos 18° y 19° del Reglamento de Ciberseguridad, en tanto corresponde verificar la validez de operaciones efectuadas por un canal digital como en el presente caso.

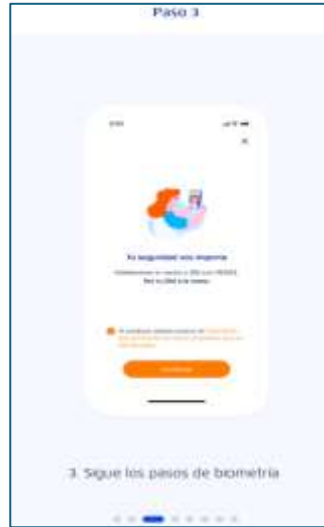
Enrolamiento canales digitales

92. Teniendo en cuenta que las dos operaciones cuestionadas se realizaron a través de un canal digital, en primer lugar, BCP debe acreditar que se realizó el enrolamiento con la validación de la identidad del señor Grados y que producto de ello se generaron sus credenciales, las cuales deben contar como mínimo con dos de las tres categorías de los factores de autenticación desarrollados en el literal j) del artículo 2° del Reglamento de Ciberseguridad es decir: que sea algo que sólo el usuario: conoce, posee o es.
93. Al respecto, en la página de BCP¹⁷ se establecen como requisitos para operar con la Banca Móvil lo siguiente: Ingresar a la pantalla inicial y completar los datos, crear la clave de internet de seis dígitos, validación de identidad biométrica, remisión de correo electrónico de confirmación, consignar código de verificación, crear la clave de internet de seis dígitos, registro de clave de cajero de cuatro dígitos y confirmación de clave de internet creada con éxito. Es decir que, para el uso del código de seis dígitos, primero se debe efectuar el enrolamiento con la validación de la identidad del usuario. Veamos:

Información de la página web del banco para afiliarte a la banca móvil



¹⁷ Ver: <https://www.viabcp.com/ayuda-bcp/operaciones-digitales/como-me-afilio-banca-movil-bcp>





94. Conforme se aprecia de la información contenida en la página web del banco, el enrolamiento del denunciante se debió realizar antes de efectuar cualquier tipo de operación por este medio, con la validación de la identidad del señor Grados (datos de la tarjeta, correo electrónico, número de celular, código de seguridad y clave de cuatro dígitos del cajero) donde el usuario debió generar su clave de internet de seis (6) dígitos, la cual consignaría para sus posteriores ingresos al aplicativo.
95. Para acreditar la validación de la identidad del denunciante a través del enrolamiento, BCP remitió la captura de pantalla de su sistema a fin de generarle la clave de internet de seis (6) dígitos, esto es, la clave dinámica, para lo cual es estado de su clave Vía BCP se encontró activo desde el 26 de junio del 2025 a las 09:20 horas tal como se muestra a continuación. Veamos:

AFILIACIÓN CLAVE VIABCP O CLAVE DE INTERNET DE 6 DÍGITOS

ADMINISTRACION DE TARJETAS		CONSULTAS POR NUMERO DE TARJETA		24/12/25
111-000 BANCO DE CREDITO		INGRESE EL CODIGO**		BCJTA45
NOMBRE : GRA		ESTADO CLAVE VIABCP: ACTIVO		0000000000
DIRECCION : JR.		FECHA/HORA DE ESTADO: 26/06/2025 09:28		EN: 848 - 022
DOCUMENTO : LE		ESTADO CLAVE COMPRAS: NONE		26 - 06 - 25
SITUACION : 06		FECHA/HORA EST. CLAVE:		ED: 07 - 11 - 25
DPC. BLOC.: 111		FECHA/HORA AFILIAC:		L: 26 - 06 - 25
ESTADO : 8		FECHA/HORA ULT. UTIL:		D: 24 - 11 - 06
DATO CONF.: BLO		ESTADO DISP. SEGURO: ACTIVO		07 - 11 - 25
TARJ. NUEVA: 456		FECHA/HORA ACT/DESAC: 02/09/2020 10:22		000-0000000000
SERVIC. RELACION		ESTADO TARJ. E-COMMER: ACTIVO		00-0-00
TCR: HN: 0000-		USER MODIF. E-COMMER: APYPPRO		000-0-00
CIE: HN: 000-0		FECHA/HORA E-COMMER: 14/07/25 13:29:24		000-0-00
RND: HN: 365-0		ESTADO TARJ. USO-EXTE: INACTIVO		000-0-00
CTS: HN: 000-0		USER MODIF. USO-EXTE: 0542057		000-0-00
C. MA: FL: 000-0000000000-0-00		FECHA/HORA USO-EXTE: 02/09/20 09:29:04		000-0-00
T. MAS HN: 000000-0000000000		FP: 000-000000000000-00		000-0-00
		IDC EN CIF		

96. Sin embargo, el reporte de afiliación a la Banca Móvil es de fecha posterior, es decir del 06 de noviembre de 2025 a las 9:58 horas donde se generó la presunta clave de internet; caso contrario, si fueran los mismos reportes, BCP tendría que haberlo acreditado que el mismo 06 de noviembre del 2025 se efectuó la generación de la clave de internet, en tanto que la afiliación a la Banca Móvil y la creación y registro de la clave de seis dígitos se realiza en un mismo día y operación *-único procedimiento-*.
97. Por el contrario, de los reportes presentados por el proveedor denunciado, se verifica que la afiliación a la Banca Móvil y la generación de las credenciales al señor Grados como su clave de interés de seis dígitos (algo que el usuario posee), se tuvo que realizar con el código de



seguridad de la validez de su identidad *-validación de rostro-* (algo que el usuario es) y con la consignación de la clave de su cajero de cuatro dígitos (algo que el usuario conoce), de conformidad con el literal j) del artículo 2° del Reglamento de Ciberseguridad, aplicable al momento de los hechos concordada con el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

98. En ese sentido, correspondía a BCP acreditar que el enrolamiento del denunciante al canal digital y la generación de su credencial como la clave dinámica de seis dígitos de internet le haya sido entregada en una misma fecha con la confirmación de la entrega de sus reportes como *aprobado u operación efectuada con éxito*. En el presente, BCP no acreditó que la clave generada de internet del 26 de junio del 2025 haya sido dada de baja a fin de que el 06 de noviembre de 2025 se realice un nuevo procedimiento de generación de credenciales y entrega de la clave dinámica previo a la operación no reconocida con un reporte conforme a la generación de la clave de internet extraído de sus sistemas internos o que previo a la afiliación de la banca móvil se haya cambiado el estado de su clave de activo a desactivado.
99. Máxime si del escrito de denuncia el señor Grados ha cuestionado que el equipo celular ingresado para efectuar la afiliación a la banca móvil el 06 de noviembre del 2025 es desconocido a su historial de afiliaciones. En esa línea de interpretación, BCP no ha podido acreditar que, previo a la operación cuestionada, haya dado de baja la generación de clave de internet del 26 de junio del 2025 o que el mismo 06 de noviembre de 2025 haya generado la clave de internet desde el equipo Iphone enviado a este su clave de seis dígitos con algún reporte de confirmación del enrolamiento previo a la validez de la operación que se cuestiona.
100. Por tanto, BCP no cumplió con lo regulado por el artículo 18° del Reglamento de Ciberseguridad, debido a que no efectuó en la misma fecha de afiliación a la banca móvil la generación de la credencial del enrolamiento al canal digital que es la clave dinámica y estas le hayan sido asignadas al consumidor previo a la operación cuestionada con la confirmación de dicha operación de validación de identidad. En esa medida, BCP es responsable por la realización de la operación no reconocida, debido a que no cumplió con validarla conforme a los parámetros establecidos para este tipo de operaciones de conformidad con la norma aplicable.
101. Al respecto, a fin de analizar la responsabilidad atribuible al proveedor, cabe indicar que el numeral 49.1 del artículo 49° del Reglamento de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, aprobado mediante Resolución SBS 3274-2017 (en adelante, el Reglamento de Conducta de Mercado) establece que en la contratación de productos financieros se deberá, entre otros, verificar la identidad del cliente y dejar constancia de la aceptación del contrato, que incluye la hoja de resumen o cartilla de información, así como cualquier otra información que corresponda, empleando factores de autenticación o una combinación de estos.
102. En consecuencia, este Colegiado acoge la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe N° 00075-2026/ST-INDECOPI-CPC-JUN y declara fundado este extremo de la denuncia en contra de BCP, por infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en tanto que no se superó el primer filtro de la validez de la operación respecto al enrolamiento del usuario al canal digital a fin de obtener su clave dinámica de seis dígitos en una misma operación, toda vez que este acto conforme a la información brindada en su página web es en un solo procedimiento o de acreditar haber dado de baja la condición de activo de la generación de la clave de internet del 26 de junio de 2025 y se haya generado uno nuevo con la confirmación pertinente el 06 de noviembre de 2025 previo a la operación cuestionada.

Respecto a la imputación (iii)

103. En su escrito de denuncia, el señor Grados señaló que BCP no habría sustentado técnicamente al denunciante las respuestas que brindó producto de los reclamos N° 46737352 y N° 46776794 que presentó, al no haber señalado la siguiente información: direcciones IP, ubicación geográfica de las transacciones, logs de autenticación, prueba de envío o validación

de códigos OTP, registro de enrolamiento del dispositivo IPHONE y el reporte de incidentes o fallas del sistema.

104. Por su parte, BCP señaló que no hay medio probatorio que acredite que el denunciante haya solicitado información o sustentos técnicos como “direcciones IP, ubicación geográfica de las transacciones, logs de autenticación, prueba de envío o validación de códigos OTP, registro de enrolamiento del dispositivo IPHONE y el reporte de incidentes o fallas del sistema” en sus reclamos.
105. Al respecto, corresponde reiterar lo señalado en los numerales 47, 48, 49 y 50 de la presente resolución, en tanto que corresponde a la parte denunciante presentar medios de prueba que acreditaran sus afirmaciones, pues una vez acreditado el defecto, correspondía a la parte denunciada, a fin de eximirse de responsabilidad, acreditar que el hecho no le resultaba imputable o que existían causas que lo eximen de responsabilidad.
106. En el presente caso, obra en el expediente las hojas de reclamaciones presentadas por el denunciante en fecha 07 y 08 de noviembre del 2025, en el que el denunciante reclama sobre las operaciones no reconocidas que se hicieron en su cuenta de ahorros y su cuenta de crédito.
107. Asimismo, obra en el expediente las respuestas de fecha 11 de noviembre del 2025 brindadas por BCP a las solicitudes N° 46737352 y N° 46776794 señalando que han verificado que efectivamente se realizaron las operaciones que el denunciante cuestiona, dando detalles de dichas operaciones y que estas se habrían realizado válidamente.
108. En este punto, es necesario mencionar que los reclamos deben ser atendidos de manera oportuna, completa y clara; además, esta debe pronunciarse sobre lo reclamado por el usuario, independientemente de si acoge o no el pedido planteado por el reclamante a propósito de la controversia.
109. En ese sentido, de la revisión de las respuestas que BCP emite a los reclamos presentados, se puede desprender que esta se pronuncia sobre el aspecto reclamado que es la operación no reconocida. Adicionalmente, de los reclamos no se puede evidenciar que el denunciante haya solicitado información respecto de las direcciones IP, ubicación geográfica de las transacciones, logs de autenticación, prueba de envío o validación de códigos OTP, registro de enrolamiento del dispositivo IPHONE y el reporte de incidentes o fallas del sistema; por lo que, BCP no tenía la obligación de pronunciarse sobre dichos aspectos.
110. En consecuencia, este Colegiado acoge la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe N° 00075-2026/ST-INDECOPI-CPC-JUN y declara infundado este extremo de la denuncia en contra de BCP, por infracción de los artículos 88° numeral 88.1° del Código, en tanto no ha quedado acreditado que no haya sustentado técnicamente al denunciante las respuestas que brindó producto de los reclamos que presentó, al no haber señalado la siguiente información: direcciones IP, ubicación geográfica de las transacciones, logs de autenticación, prueba de envío o validación de códigos OTP, registro de enrolamiento del dispositivo IPHONE y el reporte de incidentes o fallas del sistema.

III.3. Sobre las medidas correctivas

111. El artículo 114° del Código de Protección y Defensa del Consumidor¹⁸ establece la facultad del Indecopi para dictar en calidad de mandatos las medidas correctivas reparadoras y

¹⁸

LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 114.-Medidas correctivas

Sin perjuicio a la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.



complementarias que tengan por finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro.

112. Las medidas correctivas pueden ser reparadoras o complementarias, siendo las primeras, aquellas que tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior y las segundas, aquellas que tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
113. En consecuencia, corresponde ordenar al denunciado como medidas correctivas que, en un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la presente resolución, cumpla con:
 - (i) Devolver al denunciante el importe de S/ 25,365.00 con cargo a su cuenta de ahorros, monto correspondiente a la operación no reconocida.
 - (ii) Anular el importe de S/. 3,310.00 con cargo a la cuenta de crédito del denunciante, más los intereses legales u otros cargos que se habrían generado como consecuencia de la operación materia de denuncia; de ser el caso, realizar las gestiones necesarias a fin de que se proceda con la rectificación negativa del denunciante ante la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que pudiera haber generado mes a mes a consecuencia de la deuda atribuida al denunciante.
114. Respecto del pedido del denunciante respecto al pago de S/ 3,000.00 por daños y perjuicios ocasionados corresponde señalar que, el artículo 100° del Código¹⁹ establece que la responsabilidad civil del proveedor que ocasione daños y perjuicios al consumidor estando obligado a indemnizarlo de conformidad con las disposiciones del Código Civil en la vía jurisdiccional correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, así como de las sanciones administrativas y medidas correctivas reparadoras y complementarias que se puedan imponer en aplicación de las disposiciones del presente Código y otras normas complementarias de protección al consumidor.
115. En tal sentido, las indemnizaciones de carácter civil, como son el daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona, regulados en el Código Civil, son de competencia del Poder Judicial. En tanto, que esta autoridad administrativa solo es competente para dictar medidas correctivas, siendo que estas tienen la finalidad de revertir los efectos que una conducta infractora hubiera ocasionado²⁰.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean debidamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la Autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse a pedido de oficio o a pedido de parte.

¹⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 100.- Responsabilidad civil

El proveedor que ocasione daños y perjuicios al consumidor está obligado a indemnizarlo de conformidad con las disposiciones del Código Civil en la vía jurisdiccional correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, así como de las sanciones administrativas y medidas correctivas reparadoras y complementarias que se puedan imponer en aplicación de las disposiciones del presente Código y otras normas complementarias de protección al consumidor

²⁰ A este respecto es necesario precisar que las indemnizaciones tienen por finalidad colocar a la persona que hubiera sufrido un daño, en una situación equivalente a aquella en la que se hubiere encontrado de no haberse producido la transacción; es decir, la reparación civil debe ser igual al beneficio esperado de la transacción, o lo que es lo mismo, debe incluir no sólo el daño emergente y el daño moral, sino también el lucro cesante. Es por ello que los tribunales y los jueces civiles cuentan con las facultades de cuantificar el daño producido, y ordenar al tercero que lo hubiera producido que pague una determinada suma de dinero, a fin de colocarla en la situación equivalente en la que se encontraría de haberse cumplido fielmente la prestación debida.

116. Por lo que, conforme a la normativa expuesta, esta autoridad administrativa no es competente para pronunciarse sobre esta materia (indemnización), siendo la autoridad jurisdiccional la encargada al respecto; en consecuencia, se deniega el pedido de indemnización formulado por el denunciante, dejando expedito su derecho a recurrir a la instancia que corresponda para tal fin.

III.4. Sobre la graduación de la sanción

A) Marco normativo y metodología

117. De acuerdo con el Anexo del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de multas que impongan los órganos resolutivos del Indecopi respecto de infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, Decreto Supremo N° 032-2021-PCM) publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de febrero de 2021, el mismo que es aplicable a los casos en materia de protección al consumidor de competencia de esta Comisión, se precisó que, para la determinación de las multas en cada caso, se deberá utilizar la siguiente fórmula:

$$(I) M = m \times F$$

Donde:

- M = Multa preliminar.
- m = Multa base.
- F = Circunstancias agravantes y atenuantes.

Cálculo de la Multa Base (m)

118. Para la determinación de la Multa Base (*m*) de acuerdo con el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor pueden aplicar, de acuerdo a las características de cada caso, una de las dos (2) siguientes metodologías: (i) “Método basado en valores preestablecidos” o el (ii) “Método Ad-hoc”. Estas metodologías aplican para casos diferentes que estén referidos al libro de reclamaciones de competencia de la Comisión como primera instancia y de la Sala Especializada en Protección al Consumidor en segunda instancia.
119. El Decreto Supremo N° 032-2021-PCM precisa que se debe elegir el “Método basado en valores preestablecidos” siempre que se cumplan la totalidad de las siguientes tres características dentro de una infracción:
- Se desarrolló por **un período menor a dos años**.
 - No dañó ni puso en riesgo la **vida y/o salud** de las personas.
 - Tuvo un **alcance geográfico menor al nivel nacional**.
120. Bajo la aproximación *de valores preestablecidos* para otras infracciones diferentes al libro de reclamaciones, la Multa Base (*m*) se estima multiplicando un primer componente denominado como (*k_{ij}*) que representa un valor preestablecidos según la afectación y el tamaño del infractor, por un segundo componente denominado (*D_i*) que representa valor en base a la Duración de la infracción, conforme la siguiente expresión; dicha operación para hallar la Multa Base (*m*), es consecuencia, la siguiente:



$$m = k_{i,j} \times D_i$$

121. En base a lo anterior, para determinar el componente denominado como ($k_{i,j}$) es necesario obtener en primer lugar el **nivel de la afectación** y segundo el **tamaño del infractor**.
122. El nivel de afectación que se representa como un subíndice (i) se determinara a través del Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM tal y como se muestra a continuación:

Cuadro 16	
OPS, CPC y SPC- PERÚ: TIPO DE AFECTACIÓN, SEGÚN TIPO DE INFRACCIÓN	
Niveles de afectación	Tipo de infracción
Muy alta	Infracciones donde se produzca una afectación al trato diferenciado o discriminación, dignidad y/o reputación y normas de convivencia.
Alta	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (02) UIT si son analizadas por los OPS, y superior a (08) UIT si son analizadas por la CPC (a excepción de CC3 que analiza casos de oficio que pueden alcanzar otra escala de la cuantía).
	Infracciones que afectan un interés colectivo o difuso (que no estén asociadas a los demás tipos de infracción precisados en esta tabla), cuya cuantía afectada total de los bienes o servicios considerados en el procedimiento sea mayor a (104) UIT.
	Infracciones que puedan generar afectaciones a la subsistencia del consumidor.
	Infracciones relativas a métodos comerciales coercitivos, métodos comerciales agresivos o engañosos, y métodos abusivos de cobranza que afecten la integridad del consumidor (agravios).
	Infracciones sobre modificaciones contractuales o cláusulas abusivas que afecten la integridad del consumidor.
Moderada	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (01) UIT y menor a (02) UIT si son analizadas por los OPS, y superior a (04) UIT y menor a (08) UIT si son analizadas por la CPC (a excepción de CC3 que analiza casos de oficio que pueden alcanzar otra escala de la cuantía).
	Infracciones que afectan un interés colectivo o difuso (que no estén asociadas a los demás tipos de infracción precisados en esta tabla), cuya cuantía afectada total de los bienes o servicios considerados en el procedimiento sea mayor a (30) UIT y menor a (104) UIT.
	Infracciones sobre modificaciones contractuales o cláusulas abusivas que impliquen una afectación económica del consumidor.
	Infracciones relativas a métodos comerciales coercitivos, métodos comerciales agresivos o engañosos, y métodos abusivos de cobranza que tengan afectaciones materiales o económicas.



Baja	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea menor a (01) UIT si son analizadas por los OPS, y superior a (03) UIT y menor a (04) UIT si son analizadas por las CPC (a excepción de CC3 que analiza casos de oficio que pueden alcanzar otra escala de la cuantía).
	Infracciones asociadas a atención de reclamos, atención de requerimientos de información del consumidor que involucren una falsedad, solicitudes de gestión y requerimientos de información de la Autoridad (cuando afectan la resolución del caso).
	Infracciones sobre modificaciones contractuales o cláusulas abusivas que no impliquen una afectación económica del consumidor o una afectación a la integridad del consumidor.
	Infracciones vinculadas a la falta de entrega de contratos y demás documentación relacionada con los actos jurídicos celebrados.
Muy baja	Infracciones relativas a falta de atención a requerimientos de información del consumidor, y requerimientos de información de la Autoridad (cuando no afectan la resolución del caso).
	Incumplimientos de medidas correctivas, medida cautelar, acuerdos conciliatorios y liquidación de costas y costos.

123. Para la determinación del tamaño del infractor que se representa como un subíndice (j) se determinará en base a la información requerida a la parte denunciada y en caso no se cuente con dicha información en base a la información obtenida a través de los portales que contengan información oficial²¹.
124. En ese sentido, el componente denominado como ($k_{i,j}$) se determina en base al Cuadro 18 del Anexo, que establece un valor predeterminado en forma numérica tomando en cuenta la intersección de los factores de nivel de afectación (i) y tamaño del infractor (j).

Cuadro 19				
CPC - PERÚ (EXCEPTO CC3) Y SPC (CUANDO ACTÚE COMO SU RESPECTIVA SEGUNDA INSTANCIA): MONTO PREESTABLECIDO DE $k_{i,j}$, POR TAMAÑO DEL INFRACTOR, SEGÚN TIPO DE AFECTACIÓN (UIT)				
Tipo de afectación	Micro Empresa o persona natural	Pequeña empresa	Mediana empresa	Gran Empresa
Muy baja	1,04	1,72	2,73	4,34
Baja	2,01	3,19	4,96	6,89
Moderada	3,21	6,18	9,62	11,60

21

Para fines de la presente metodología, la clasificación de empresas según su nivel de ventas en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) (en línea con lo establecido en la Ley que Modifica Diversas Leyes para Facilitar la Inversión, Impulsar el Desarrollo Productivo y el Crecimiento Empresarial - Ley N° 30056 -) es la siguiente:

- Microempresa: ventas anuales desde 1 UIT hasta 150 UIT.
- Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta 1 700 UIT.
- Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1 700 UIT y hasta 2 300 UIT.
- Gran empresa: ventas anuales superiores a 2 300 UIT.

Cabe señalar que, bajo este enfoque, el valor de la Muta Base (m) ya contiene el valor del beneficio ilícito, daño o costo evitado, según corresponda, así como el valor de la probabilidad de detección, toda vez que fue estimado en base a los valores de multas impuestas por el Indecopi.



Alta	5,16	15,99	18,57	22,97
Muy alta	8,86	33,26	36,90	41,55

125. **Para determinar** el componente denominado **factor de Duración (Dt)**, se debe tomar en cuenta que éste se encuentra asociado al tiempo de duración de la infracción medido en meses hasta el tope de dos años (o 24 meses).²² Los valores de dicho factor se muestran en el Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM:

Cuadro 23	
FACTOR DE GRADUACIÓN POR EL PERÍODO DE DURACIÓN DEL HECHO INFRACITOR, SEGÚN MESES	
Duración de la infracción	Factor de duración (Dt)
Si la infracción duró hasta 4 meses	1,0
Si la infracción duró entre 5 y 8 meses	1,2
Si la infracción duró entre 9 y 12 meses	1,4
Si la infracción duró entre 13 y 16 meses	1,6
Si la infracción duró entre 17 y 20 meses	1,8
Si la infracción duró entre 21 y 24 meses	2,0

126. Por lo tanto, hasta este punto se revisado la metodología a aplicar para determinar la Multa Base (m) por lo que a continuación corresponderá exponer la forma en la que se determina el factor (F) que representa las agravantes y atenuantes sucedidas en cada caso en particular.

Factores agravantes y atenuantes (F)

127. Los factores agravantes y atenuantes es el resultado de la suma de los valores individuales, expresado en porcentajes, que se asignan en el Cuadro N° 2 del Anexo del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.
128. **Es muy importante para el infractor tomar en cuenta las conductas que pudo demostrar dentro del procedimiento que sirvieron para ser consideradas como atenuantes o agravantes, pues de ellas depende la reducción o incremento de las sanciones a imponer, tal y como se muestra a continuación:**

²²

El hecho infractor puede ser instantáneo (empieza y termina con el mismo acto), continuado (la infracción dura por un periodo de tiempo) o permanente (la infracción permanece en el tiempo). Asimismo, el hecho infractor puede durar desde el inicio del acto hasta el cese de éste o como máximo hasta la fecha de notificación de la imputación de cargos; sin embargo, no deberá considerarse como parte de la duración de la infracción el tiempo que tardó el demandante en presentar su denuncia desde la fecha en que se ejecutó la infracción, a menos que dicho periodo de tiempo esté asociado a la duración real de la infracción.



Circunstancias agravantes		
f1: Reincidencia.		"X" si aplica
1. No aplica o no hay reincidencia.	0%	
2. Primera reincidencia.	25%	
3. Segunda reincidencia.	50%	
4. Tercera reincidencia a más.	100%	
f2: Reiterancia.		
1. No aplica o no hay reiterancia.	0%	
2. Primera reiterancia.	10%	
3. Segunda reiterancia.	30%	
4. Tercera reiterancia a más.	40%	
f3: La conducta del denunciado a lo largo del procedimiento que contravenga el principio de conducta procedimental.		
1. No aplica o no contravino el principio de conducta procedimental.	0%	
2. Contravino el principio de conducta procedimental.	25%	
f4: Cuando la conducta infractora haya puesto en riesgo u ocasionado daño a la salud, la vida o la seguridad de personas.1/		
1. La conducta no puso en riesgo ni generó daños.	0%	
2. La conducta generó riesgo.	30%	
3. La conducta ocasionó daños.	75%	
f5: Cuando el denunciado, teniendo conocimiento de la conducta infractora, deja de adoptar las medidas necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias.		
1. No aplica.	0%	
2. Dejó de adoptar medidas para mitigar consecuencias.	25%	
f6: Cuando la conducta infractora haya afectado el interés colectivo o difuso.		
1. No afectó el interés colectivo o difuso.	0%	
2. Afectó el interés colectivo o difuso.	30%	
Circunstancias atenuantes		



f7: La presentación por el denunciado de una propuesta conciliatoria dentro del procedimiento administrativo que coincida con la medida correctiva ordenada por el órgano resolutorio.2/		"X" si aplica
1. No aplica o no presentó propuesta conciliatoria.	0%	
2. Presentó propuesta conciliatoria.	-10%	
3. Presentó propuesta conciliatoria que coincide con la medida correctiva ordenada por el órgano resolutorio.	-30%	
f8: Cuando el denunciado acredite haber concluido con la conducta ilegal tan pronto tuvo conocimiento de esta y haber iniciado las acciones necesarias para remediar los efectos adversos de la misma.3/		
1. El denunciado no acredita haber concluido con la conducta ilegal y haber iniciado acciones necesarias para remediar sus efectos.	0%	
2. El denunciado acredita haber concluido con la conducta ilegal y haber iniciado acciones necesarias para remediar sus efectos.	-30%	
f9: Cuando el denunciado reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones después de la presentación de sus descargos.3/		
1. No aplica o el denunciado no se allana ni reconoce las imputaciones.	0%	
2. El denunciado se allana o reconoce las imputaciones fuera del plazo concedido para la presentación de sus descargos.	-50%	
f10: Cuando el administrado reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito con anterioridad y posterioridad al Informe Final de Instrucción.5/		
1. No aplica o el administrado no reconoce su responsabilidad.	0%	
2. El administrado reconoce su responsabilidad con anterioridad al Informe Final de Instrucción.	-10%	
3. El administrado reconoce su responsabilidad con posterioridad al Informe Final de Instrucción.	-0.5%	
f11: Cuando el denunciado acredite que cuenta con un programa efectivo para el cumplimiento de la regulación contenida en la normativa. 6/		
1. No aplica o el denunciado no puede acreditar que cuenta con un programa para el cumplimiento de la regulación.	0%	
2. Cuenta con un programa efectivo de cumplimiento.	-30%	

129. Finalmente se debe precisar que el factor (F) es el resultado de sumar 1 más los valores individuales de las atenuantes y agravantes en porcentajes.

$$F=1+ \text{suma de \%atenuantes y \%agravantes}$$

130. Se debe precisar que las circunstancias atenuantes pueden reducir la multa base hasta en un 50% y que las circunstancias agravantes pueden incrementarla hasta en un 100%. Es decir que la multa base puede ser reducida hasta la mitad o incrementada hasta el doble, en base a las atenuantes y agravantes expuestas en los cuadros.

B) Aplicación al caso en concreto:

Respecto a la imputación (i)

131. Al respecto, en la medida que no se puede determinar el nivel de afectación respecto del incumplimiento, conforme establece el Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM tal y, no resulta posible que esta autoridad administrativa proceda a graduar la multa en mérito a las disposiciones de dicho cuerpo normativo; por lo que, se considera graduar la sanción a imponer en mérito a los lineamientos establecidos por el Código.
132. Dicho esto, el artículo 110° del Código, establece una calificación de las infracciones en leves, graves y muy graves, fijando una escala de multas para cada tipo de infracción²³.
133. Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. El fin de las sanciones es, en último extremo, adecuar las conductas al cumplimiento de determinadas normas, a fin de que no vulneren los derechos de los consumidores mediante prácticas que implican la infracción al deber de información e inobservancia de los dispositivos legales vigentes.
134. A efectos de graduar la sanción a imponer, la Ley de Procedimiento Administrativo General recoge dentro de los principios de la potestad sancionadora administrativa, el de razonabilidad, según el cual la autoridad administrativa debe asegurar que la magnitud de las sanciones administrativas sea mayor o igual al beneficio esperado por los administrados por la comisión de las infracciones.
135. El Código, señala que al momento de determinar la gravedad de la infracción y la aplicación de la multa correspondiente, se deberá considerar el beneficio ilícito esperado por la realización de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, el daño resultante de la infracción y los efectos que pudiesen ocasionar en el mercado, la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores; la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, la reincidencia o incumplimiento reiterado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión.
136. En este caso, para graduar la sanción a imponer deben tomarse en consideración los siguientes aspectos:
- (i) **Probabilidad de detección:** considerada alta, pues el consumidor afectado contaba con incentivos para poner en conocimiento de la autoridad administrativa la existencia de la infracción a fin de lograr una tutela.
 - (ii) **Daño Ocasionado:** dado que la infracción cometida por BCP causó un perjuicio económico a la denunciante, en tanto que este esperaría que sus ahorros se encuentren intactos y no que le hayan ido descontado, este perjuicio se materializa en el monto de S/25,365.00

²³

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 110°.- El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108° con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50 UIT).



- (iii) **Efectos en el Mercado:** considerando que la actuación de BCP generaría desconfianza respecto de los servicios financieros que brinda, ya que los consumidores confían en que los bancos, a través de las cuentas de ahorro resguarden su dinero

137. Por lo tanto, corresponde sancionar a BCP con una multa de 4.5 UIT, por la infracción de los artículos 18° y 19° del Código.

Respecto a la imputación (ii)

138. Al respecto, en la medida que no se puede determinar el nivel de afectación respecto del incumplimiento, conforme establece el Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM tal y, no resulta posible que esta autoridad administrativa proceda a graduar la multa en mérito a las disposiciones de dicho cuerpo normativo; por lo que, se considera graduar la sanción a imponer en mérito a los lineamientos establecidos por el Código.
139. Dicho esto, el artículo 110° del Código, establece una calificación de las infracciones en leves, graves y muy graves, fijando una escala de multas para cada tipo de infracción²⁴.
140. Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. El fin de las sanciones es, en último extremo, adecuar las conductas al cumplimiento de determinadas normas, a fin de que no vulneren los derechos de los consumidores mediante prácticas que implican la infracción al deber de información e inobservancia de los dispositivos legales vigentes.
141. A efectos de graduar la sanción a imponer, la Ley de Procedimiento Administrativo General recoge dentro de los principios de la potestad sancionadora administrativa, el de razonabilidad, según el cual la autoridad administrativa debe asegurar que la magnitud de las sanciones administrativas sea mayor o igual al beneficio esperado por los administrados por la comisión de las infracciones.
142. El Código, señala que al momento de determinar la gravedad de la infracción y la aplicación de la multa correspondiente, se deberá considerar el beneficio ilícito esperado por la realización de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, el daño resultante de la infracción y los efectos que pudiesen ocasionar en el mercado, la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores; la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, la reincidencia o incumplimiento reiterado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión.
143. En este caso, para graduar la sanción a imponer deben tomarse en consideración los siguientes aspectos:
- (i) **Probabilidad de detección:** considerada alta, pues el consumidor afectado contaba con incentivos para poner en conocimiento de la autoridad administrativa la existencia de la infracción a fin de lograr una tutela.
 - (ii) **Daño Ocasionado:** dado que la infracción cometida por BCP causó un perjuicio económico a la denunciante, en tanto que este esperaba que no se realicen consumos con su tarjeta de crédito que no ha autorizado, este perjuicio se materializa en el monto de S/3310.00

²⁴

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 110°.- El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108° con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50 UIT).

- (iii) **Efectos en el Mercado:** considerando que la actuación de BCP generaría desconfianza respecto de los servicios financieros que brinda, ya que los consumidores confían en que los bancos, a través de las cuentas de ahorro resguarden su dinero

144. Por lo tanto, corresponde sancionar a BCP con una multa de 0.5 UIT, por la infracción de los artículos 18° y 19° del Código.

III.6. Sobre las costas y costos del procedimiento

145. El artículo 7° del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, dispone que es potestad de la Comisión u Oficina competente, ordenar el pago de las costas y costos en que hubiera incurrido la denunciante o el Indecopi.
146. En vista de que se declaró fundado el presente procedimiento administrativo sancionador, y considerando que las costas y costos del procedimiento derivan del pronunciamiento sustantivo, corresponde ordenar al denunciado que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, pague a favor de la denunciante las costas del procedimiento ascendente a S/ 36.00 soles.
147. Ello sin perjuicio de su derecho a que solicite la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

IV. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN

PRIMERO: Declarar fundada la denuncia presentada por el señor Grados Inga, José Carlos en contra de Banco de Crédito del Perú por infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor; ya que ha quedado acreditado que no adoptó las medidas de seguridad al haber permitido que el 07 de noviembre de 2025, terceras personas realicen las siguientes operaciones con cargo a los fondos de la cuenta de ahorros N° 36599862225080, de titularidad del denunciante, por las sumas de S/. 17 700.00, S/. 7 500.00 y S/. 165.00, operaciones que no reconoce. **Asimismo, se sanciona con 4.5. UIT**

SEGUNDO: Declarar fundada la denuncia presentada por el señor Grados Inga, José Carlos en contra de Banco de Crédito del Perú por infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor; ya que ha quedado acreditado que no adoptó las medidas de seguridad al haber permitido que el 07 de noviembre de 2025, terceras personas realicen las siguientes operaciones con cargo a los fondos de la cuenta de crédito N° 100-365-0099862225, de titularidad del denunciante, por las sumas de S/. 3 300.00 y S/. 10.00, operaciones que no reconoce. **Asimismo, se sanciona con 0.5. UIT.**

TERCERO: Declarar infundada la denuncia presentada por el señor Grados Inga, José Carlos en contra de Banco de Crédito del Perú por infracción del artículo 88° numeral 88.1° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor; ya que no ha quedado acreditado que no haya sustentado técnicamente al denunciante las respuestas que brindó producto de los reclamos que presentó, al no haber señalado la siguiente información: direcciones IP, ubicación geográfica de las transacciones, logs de autenticación, prueba de envío o validación de códigos OTP, registro de enrolamiento del dispositivo IPHONE y el reporte de incidentes o fallas del sistema.

CUARTO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú en calidad de medida correctiva que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contabilizados a partir del día siguiente de recibida la presente resolución, cumpla con:

- (i) Devolver al denunciante el importe de S/ 25,365.00 con cargo a su cuenta de ahorros, monto correspondiente a la operación no reconocida.

- (ii) Anular el importe de S/. 3,310.00 con cargo a la cuenta de crédito del denunciante, más los intereses legales u otros cargos que se habrían generado como consecuencia de la operación materia de denuncia; de ser el caso, realizar las gestiones necesarias a fin de que se proceda con la rectificación negativa del denunciante ante la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que pudiera haber generado mes a mes a consecuencia de la deuda atribuida al denunciante.

QUINTO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contabilizados a partir del día siguiente de recibida la presente resolución, cumpla con pagar al denunciante, la suma de S/ 36,00 soles por concepto de costas del procedimiento. Ello sin perjuicio de su derecho a que solicite la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

SEXTO: Requerir a Banco de Crédito del Perú que, presente **los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas y el cumplimiento del pago de las costas del procedimiento** en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para cumplir el mandato; bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117° y 118° del Código²⁵.

SÉPTIMO: Requerir a Banco de Crédito del Perú, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 205° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General²⁶, el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución; bajo apercibimiento de poner en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi la sanción establecida, a efectos que ejerza las funciones otorgadas por ley; una vez que el presente acto administrativo haya quedado firme.

OCTAVO: Informar que la multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución de la Comisión que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución²⁷.

²⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

²⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

Artículo 205°.-

Ejecución forzosa Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias:

(...)

4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable

²⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

NOVENO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Junín es el de apelación²⁸, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación²⁹, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida³⁰.

DÉCIMO: Disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor³¹.

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°. La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución

²⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.**

PRIMERA. - Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°. - El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)."

²⁹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**

Artículo 218°. Recursos administrativos. - 218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios.

³⁰ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**

Artículo 222°. - Acto firme. - Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

³¹ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones. El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

Con la intervención de los señores comisionados³²: **Carlos Enrique Huamán Rojas, Juan Ever Pilco Herrera, Salomé Teresa Reynoso Romero y Carola Viviana Ortiz Ramírez**³³.

CARLOS ENRIQUE HUAMÁN ROJAS
Presidente

La presente **Resolución fue firmada de forma digital**, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales aprobado por Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, como puede verificarse en el presente documento que se encuentra en formato PDF³⁴

³² De conformidad con lo establecido por el cuarto párrafo del artículo 38 del Reglamento de Organizaciones y Funciones del INDECOPI, en toda sesión se **levantará un acta** que contendrá **los acuerdos** que adopta la Comisión y en ella se dejará constancia de los **votos singulares**.

³³ De acuerdo con lo establecido por el quinto párrafo del artículo 38° del Reglamento de Organizaciones y Funciones del INDECOPI, las resoluciones que emiten las Comisiones **son suscritas únicamente por quien las preside**.

³⁴ **REGLAMENTO DE LA LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 052-2008-PCM**

Artículo 3°. - De la validez y eficacia de la firma digital

La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita.